韶关市新丰县应急管理局政府信息公开

索引号：	11440233MB2D29677X/2023-00018	分类：	
发布机构：	韶关市新丰县应急管理局	成文日期：	2023-03-16
名称：	韶关市新丰县“5.9”机械伤害事故调查报告		
文号：		发布日期：	2023-03-16
主题词：			

韶关市新丰县“5.9”机械伤害事故调查报告

发布日期：2023-03-16 浏览次数：879

2022年5月9日晚上21时30分左右，新丰县回龙镇美瑛新型建材科技有限公司在生产过程中，发一起机械伤害事故，造成一人死亡。

事故发生后，新丰县委、县政府高度重视，立即组织召开了 “5.9”事故现场警示会议，县委、政府领导同志先后作出重要指示，要求认真查明事故原因，依法依规严肃处理，并举一反三，深刻汲教训，认真开展隐患排查、消除安全隐患，加强企业安全生产监管，进一步落实企业主体责任，章人民群众生命财产安全，保持全县安全生产工作的平稳态势。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493）及《广东省安全生产条例》等有关法律法规规定，新丰县人民政府成立了以副县长谢**为组长，立急管理局、回龙镇人民政府、县产业转移工业园管委会等单位人员组成的事故调查组对事故进行查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现勘查、调查取证，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和有关责任人员的处理建议，并对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故相关防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

企业名称：新丰县美瑛新型建材科技有限公司；住所：新丰县回龙镇来石村黄门塘自编*号；法定代表人：黄**；类型：有限责任公司；统一社会信用代码：91440233MA********；注册资本：500万元；成立日期：2017年12月05日；营业期限：长期；经营范围：新型建材技术研发；生产、加工、销售：人造石英板材、无机石英石、人造大理石、轻质建筑材料、陶瓷；开采、加工、销售：矿产品（不含稀有、贵重矿产品）；承接室内外装修、装饰工程及提供相关工程咨询服务；各类货物和技术进出口及代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故发生相关人员信息情况

1、林**，男，44岁，身份证号码：4103051977********，是新丰县美瑛新型建材科技有限公司生产总经理，安全生产主要负责人。

2、郑**，男，49岁，身份证号码：4402331972********，是新丰县美瑛新型建材科技有限公司行政部经理，安全生产管理人员。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

夏**（死者），男，汉族，1994年03月09日出生，28岁，身份证号码：362619940309****，湖北省保康县人；新丰县美瑛新型建材科技有限公司的操作工人。

（二）直接经济损失

经调查统计，事故造成直接经济损失约人民币120万元。

三、事故发生经过和救援善后处理情况及行业监管情况

(一)事故发生经过

2022年5月9日21时15分许,夏**（死者，为新丰县美瑛新型建材科技有限公司的操作工人）在新丰县美瑛新型建材科技有限公司3号车间A号线的布料工段进行班前准备工作（期间同一个车间的操作工还有陈**和谭**），在对预压机（对滚机）包裹牛皮纸的过程中其左腿被对滚机卷入并发声呼救，谭**听到呼救声后立即上前按下紧急停止按钮，谭**操作机器将夏**左腿反向带出对滚机。当班车间管理田广听到动静后，立即跑到3号车间，并拨打120急救中心电话和电话向行政部门经理郑**和压制车间经理田**报告情况。

(二)事故救援与善后情况

事故发生后，新丰县美瑛新型建材科技有限公司行政经理郑**（安全管理人员)和生产总经理林**企业主要负责人）等立即赶赴事故现场。郑**了解到当晚新丰县回龙镇120救护车因送病人到县城尚赶到现场，再次拨打了新丰县120急救中心电话进行确认，并于21:35分许拨打了110报警电话报

同时，新丰县美瑛新型建材科技有限公司工作人员拨打了英德市青塘镇120急救电话请求救援备注：新丰县回龙镇与英德市青塘镇交界），21时45分左右，英德市青塘镇120救护车到达事故现场夏**送往英德市第二人民医院（此医院距离事故发生地较近）抢救，公司保安队长陈**随车陪

送往抢救途中（此时距英德市第二人民医院路途仍有一段距离，于青塘镇人民医院附近），英德青塘镇120救护车随车医师判断夏**伤情加重，需就近进行紧急治疗，故英德市青塘镇120救护车驶英德市桥头镇人民医院对伤者进行抢救，23时许，夏**抢救无效宣布死亡。

（三）应急处置情况

5月9日23时15分新丰县应急管理局接到工业园管委会事故电话报告后，立即组织工作人员前往事现场，开展相关调查工作。5月10日凌晨1时，明确该事故为生产安全事故后，新丰县应急管理局立即启动紧急信息报送流程，向新丰县人民政府和韶关市应急管理局报告事故情况。

（四）事故善后事宜

目前，死者家属与新丰县美瑛新型建材科技有限公司已达成赔偿谅解协议，死者尸体已火化。

（五）行业监管情况。

1、新丰县回龙镇人民政府：2022年至事故发生节点，共计对美瑛新型建材科技有限公司开展4次安全生产执法检查工作，但回龙镇人民政府仅在检查中发现该企业存在安全生产工作资料不完善、部消防器材已失效、危险作业区安全标志不足、个别员工未按要求佩戴劳保用品、部分物资摆放混安全警示标志不足、部分线路裸露的问题、安全生产检查流于形式、横移车提醒不明显等表面问，未排查出此次事故暴露出来的该企业作业现场存在管理混乱、员工操作未能严格按照相关规程等题，属地政府存在安全生产执法检查不够深入的问题。

2、新丰县产业转移工业园管委会：2022年至事故发生节点，共计对美瑛新型建材科技有限公司展5次安全生产执法检查工作，检查中发现存在新《安全生产法》宣传不够深入、台账资料不够规范整，归类性不强、车间部分消防设备被挡、个别岗位工具摆放杂乱、储料仓库检查记录表未上墙，记录、车间走道有杂物、起重机操作协助人员距离过远，不易形成照应、部分消防设施（2件）过期更新，灭火器损坏、个别员工佩戴护具不规范、操作移动工作台方式不严谨等问题，虽针对以上问新丰县产业转移工业园管委会皆已下发相关整改文书，并及时复查，相关整改工作都已落实，但此事故暴露出来的该企业作业现场存在管理混乱、员工操作未能严格按照相关规程等问题，新丰县产转移工业园管委会未能排查出来，存在安全生产执法检查不够全面的问题。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故直接原因

夏**风险预判不足，未意识到站在传送带上进行包裹预压机（对滚机）牛皮纸，易造成人身伤害严重后果。为方便包裹预压机（对滚机）牛皮纸，站在传送带运行方向相同的位置进行操作，且未照岗位操作规程两个作业人员同时进行包裹作业，造成该起事故。夏**安全意识淡薄，违规作业，导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

企业安全主体责任落实不到位：安全培训流于形式，作业人员对于开展作业风险辨识能力不足；业未督促从业人员严格执行岗位的安全操作规程，未及时发现并制止员工的违规作业行为，现场安管理混乱。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

夏，**男，新丰县美瑛新型建材科技有限公司3号车间A号线的布料工段操作工，违反岗位操作规，独自1人站在传送带上对预压机（对滚机）进行牛皮纸包裹作业，对事故负有直接责任。鉴于其在故中已死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

林，男，新丰县美瑛新型建材科技有限公司生产总经理。未按规定履行安全生产主要负责人法安全生产管理职责，未认真组织制定实施安全生产教育培训,未认真组织督导落实安全隐患排查治，未及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项规定，对事故负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》**“第九十五条第一项：生产经营位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”**的规定，义由新丰县应急管理局依法给予行政处罚。

郑**，男，新丰县美瑛新型建材科技有限公司行政经理。未按规定履行安全生产管理人员职责，实安全隐患排查治理不到位，对员工安全教育管理不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第十五第一款第二项、第五项、第七项之规定，对事故的发生负有责任。依据**《中华人民共和国安全产法》“第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产理职责，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪，依照刑法有关规定追究刑事责任。”**的规定，建议由新丰县应急管理局依法给予行政处罚。

（三）建议单位内部处理的人员

田**，男，新丰县美瑛新型建材科技有限公司压制部经理。安全生产教育培训不到位，风险辨识急患排查流于形式，未能及时发现生产过程中存在的事故隐患，对事故发生负有管理责任。建议新县美瑛新型建材科技有限公司对其进行内部处理，并将处理结果书面报新丰县应急管理局备案。

田*，男，新丰县美瑛新型建材科技有限公司车间主管。安全生产教育培训不到位，风险辨识和隐非查流于形式，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度及安全操作规程，未及时发现制止员工的违规作业行为，对事故发生负有责任，建议新丰县美瑛新型建材科技有限公司对其进行部处理，并将处理结果书面报新丰县应急管理局备案。

（四）建议给予行政处罚的单位

新丰县美瑛新型建材科技有限公司，安全生产主体责任不落实，对员工教育培训不到位，未严格促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未及时发现并消除事故隐患，对·9”机械伤害一般生产安全责任事故发生负有主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第条、第四十一条、第四十四条第一款之规定，依据**《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）项规定**:**“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下罚款；……”**建议由新丰县应急管理局依法给予行政处罚。

（五）建议给予追究责任的单位

1、回龙镇人民政府对企业多次进行了督导检查，但对企业内部隐患排查未全覆盖的情况未能及时见，建议<1>责成回龙镇人民政府向新丰县人民政府作书面检讨；<2>由新丰县安全生产委员会办室对回龙镇人民政府相关责任人进行通报批评。

2、新丰县产业转移工业园管理委员会对企业开展了安全生产检查工作，但对企业内部隐患排查未覆盖的情况未能及时发现，建议<1>责成新丰县产业转移工业园管理委员会向新丰县人民政府作书检讨；<2>由新丰县安全生产委员会办公室对新丰县产业转移工业园管理委员会相关责任人进行通批评。

六、整改措施及建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，有关单位须认真落实以下整改措施：

（一）新丰县美瑛新型建材科技有限公司，举一反三，强化企业安全生产主体责任落实。**一要**强企业全员安全生产责任制落实，建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位操作规程；保安全生产投入，确保满足安全生产环境和条件。**二要**强化安全教育培训，强化安全生产管理人员的全培训教育和专业技术的培训，认真制定安全培训教育计划并严格落实，强化提升全员安全生产意和安全技能，使从业人员具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。**三要**深开展隐患排查，强化风险管控，对重点部位、重点环节、重点设备、重点作业场所组织开展全方位患排查，加强风险辨识与管理，排查治理安全隐患，防范事故发生。**四要**进一步加强作业现场管

，严格作业现场管理，督促从业人员依法依规安全作业，确保作业现场安全设施设备符合国家或行相关标准规范。

（二）全县各建材生产企业要深刻吸取事故教训，认真落实企业安全生产主体责任，明确职责，一步完善安全生产管理制度，加强安全生产工作的教育培训、协调管理，有效开展隐患排查治理，范类似事故的再次发生。

（三）回龙镇人民政府要深刻汲取事故教训，牢固树立科学发展、安全发展理念，进一步落实属监管责任。开展一次针对涉事设备安全的全面排查，及时为相关企业提供安全生产方面的指导服，帮助企业提升安全生产管理水平，召开相关事故警示会，利用多种途径将本次事故的经验教训传至辖区内相关企业，确保辖区安全生产。

（四）产业转移工业园管理委员会等负有安全监管职责的行业主管部门要按照“管行业必须管安管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行行业安全生产监管职责，加大执检查力度，加大安全生产违法违规行为事前处罚力度；对检查出的问题隐患必须要求企业在整改到的基础上举一反三，全覆盖排查治理隐患；要深入开展安全生产专项整治三年行动和“大检查”行，坚决防范生产安全事故发生。

韶关市新丰县“5.9”机械伤害

事故调查组（代章）

2022年7月6日